

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6223/2539

นางสงวาท

นางวรรณ

ลย์ ฤกษ์

สำราญ

ิกา นุชวงศ์

คดีสองสำนวนที่รวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน เมื่อสำนวน คดีแรก โจทก์ที่ ๒ มิได้เป็นคู่ความ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ โจทก์ที่ ๒ ร่วมใช้ค่าฤชาธรรมเนียมกับ โจทก์ที่ ๑ ทั้งสองสำนวนโดย ไม่แยกเป็นรายสำนวน จึงไม่ถูกต้อง

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกัน โดยให้เรียกโจทก์ ในสำนวนแรกและโจทก์ที่ ๑ ในสำนวนหลังว่า โจทก์ที่ ๑ เรียกโจทก์ที่ ๒ ในสำนวน หลังว่าโจทก์ที่ ๒

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องทั้งสองสำนวน ขอให้พิพากษาห้าม จำเลยและ บริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินของโจทก์ทั้งสอง

จำเลยให้การทั้งสองสำนวนให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาห้ามจำเลยเข้ามาเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาท ให้จำเลยใช้ค่า ฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ทั้งสอง โดยกำหนดค่าทนายความ ๔,๐๐๐ บาท

จำเลยอุทธรณ์ทั้งสองสำนวน

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษากลับให้ยกฟ้อง ให้โจทก์ทั้งสอง ใช้ค่าฤชา
ธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนจำเลย โดยกำหนดค่าทนายความ รวม ๖,๐๐๐ บาท

โจทก์ทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีใน ศาลชั้นต้นรับรองว่ามี
เหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษาให้โจทก์ที่ ๒ ร่วมใช้ค่าฤชา
ธรรมเนียมกับโจทก์ที่ ๑ ทั้งสองสำนวนโดยไม่แยก เป็นรายสำนวนไม่ถูกต้องเพราะ
สำนวนคดีแรกโจทก์ที่ ๒ มิได้ เป็นคู่ความแต่ประการใด

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ที่ ๑ ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมสำนวน คดีแรกทั้งสาม
ศาลแทนจำเลย โดยกำหนดค่าทนายความรวม ๒๐,๐๐๐ บาท กับให้โจทก์ทั้งสองร่วม
กันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมสำนวนคดี หลังทั้งสามศาล โดยกำหนดค่าทนายความรวม
๑๐,๐๐๐ บาท นอกจาก ที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๒

(วินัย วิมลเศรษฐ-จิระ บุญพจนสุนทร-ฐชาติ ศรีแสง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ